

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1915/2534

ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด
นางสาว วิไล เกื่อนพ คุณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 70, มาตรา 132, มาตรา 156, มาตรา 157, มาตรา 174, มาตรา 246

คำสั่งหมายมิใช่ค่าธรรมเนียมศาล แต่เป็นค่าธรรมเนียมในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2502)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพ.ศ. 2477 ข้อ 5 ซึ่งผู้ขอต้องเสียค่าป่วยการและค่าพาหนะให้แก่เจ้าพนักงาน แม้จำเลยที่ 3 จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาก็ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนนี้ ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยที่ 3 นำส่งสำเนาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งจำเลยที่ 3 ไม่ปฏิบัติถือว่าทั้งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174 ต้องจำหน่ายคดี ตาม มาตรา132(1),246.

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่แพ้คดี จำเลยที่ 3 อุทธรณ์และยื่นคำร้องขออุทธรณ์คดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้อุทธรณ์คดีอย่างคนอนาถาได้บางส่วน โดยให้จำเลยที่ 3 เสียค่าขึ้นศาลเป็นเงิน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมนอกจากนี้และเงินที่จะต้องวางศาลพร้อมอุทธรณ์ยกเว้นให้ไม่ต้องวาง จำเลยที่ 3อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเพียงบางส่วนศาลชั้น

ต้นสั่งว่า จำเลยที่ 3 ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นภายใน 7 วัน นับแต่วันมีคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้ายจึงไม่รับอุทธรณ์คำสั่งจำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยที่ 3 นำส่งสำเนาให้โจทก์ภายใน 7 วัน จำเลยที่ 3 ไม่ปฏิบัติตามศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดี

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 มิได้จัดการนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดถือว่าทิ้งฟ้องแต่ที่ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีนั้นไม่ถูกต้อง จึงให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นและสั่งใหม่ให้ถูกต้องโดยมีคำสั่งจำหน่ายคดีจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 157 เมื่อศาลอนุญาตให้ฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถาบุคคลนั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้น คำส่งหมายนั้นมีใช้ค่าธรรมเนียมศาลที่จะได้รับยกเว้นแต่เป็นค่าธรรมเนียมในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477 ข้อ 5 ซึ่งผู้ขอต้องเสียค่าป่วยการและค่าพาหนะให้แก่เจ้าพนักงาน จำเลยจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมในการส่งหมาย เมื่อศาลสั่งให้จัดการนำส่งสำเนาคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง จำเลยที่ 3 ไม่ปฏิบัติก็ต้องถือว่าทิ้งคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174 ต้องจำหน่ายคดีตามมาตรา 132(2), 246

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>